

ERIKA BARDALES LAZCANO

Guía para el Estudio del Sistema Penal Acusatorio en México

Nuevo Sistema de Justicia Penal

Sexta Edición

Invitación a la Lectura

MARÍA DE LOS ÁNGELES FROMOW RANGEL

Prólogo

MIGUEL CARBONELL

Flores Editor y Distribuidor

Editorial Flores

ERIKA BARDALES LAZCANO

GUÍA PARA EL ESTUDIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN MÉXICO

Nuevo Sistema de Justicia Penal

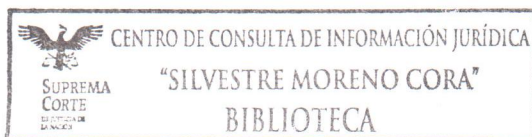
Sexta Edición

Invitación a la lectura

MARÍA DE LOS ÁNGELES FROMOW RANGEL

Prólogo

MIGUEL CARBONELL



H359.113

B372g

2016

ej 1

Copy Right © 2016

Derechos Reservados:

Erika Bardales Lazcano

Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V.

Calle Cuauhtémoc No. 1405, Col. Del Gas

C.P. 02950, Azcapotzalco, México, D.F.

Tels.: (55) 5556-0590 / 5556-7020 / 5355-1108

floreseditor@prodigy.net.mx

floreseditor@hotmail.com

www.floreseditor.com.mx

ISBN: 978-607-610-413-2

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico o por fotocopia, por registro u otros medios, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión o uso del ejemplar, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copy Right.

Copy Right ©:

Erika Bardales Lazcano

Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V.

286187

CONTENIDO

LECCIÓN 1

¿POR QUÉ DE LA REFORMA PENAL?

1.1 EL ORIGEN DE LA REFORMA	3
1.1.1 Compromisos Internacionales en Materia de Debido Proceso	4
1.1.2 Modernización Judicial.....	20
1.1.3 Perspectiva Nacional: El Consenso	20
1.2 LOS SISTEMAS PROCESALES	37
1.2.1 El Sistema Inquisitivo	37
1.2.2 El Sistema Acusatorio	40
1.2.3 El Sistema Mixto.....	46
1.2.4 Cuadros Comparativos de los Sistemas Procesales	48

LECCIÓN 2

LA REFORMA DE JUNIO DE 2008

2.1. MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES	55
2.1.1 Artículo 16: Seguridad Jurídica	60
2.1.2 Artículo 17: La Justicia Expedita	63
2.1.3 Artículo 18: Sistema Penitenciario	65
2.1.4 Artículo 19: El Auto de Vinculación a Proceso	66
2.1.5 Artículo 20: El Proceso Penal Acusatorio	67
2.1.6 Artículo 21: Facultades del Ministerio Público y la Policía	68
2.1.7 Artículo 22: Imposición de Penas	69

2.1.8 Artículo 73: Facultades del Congreso	70
2.1.9 Artículo 115: Policía Municipal.....	73
2.1.10 Artículo 123, Apartado B: Derechos Laborales	73
2.1.11 Régimen de Transitoriedad	73

LECCIÓN 3

BASES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Bases del nuevo sistema de justicia penal	79
3.1 LOS PRINCIPIOS	81
3.1.1 Del Sistema Acusatorio	82
3.1.2 De la Acusación	99
3.1.3 De la Defensa	106
3.1.4 Que Orientan la Jurisdicción	110
3.2 SUJETOS PROCESALES.....	118
3.2.1 En la Función de Investigación y Acusación.....	119
a) Ministerio Público	120
b) Policía	124
c) Peritos.....	128
d) Víctima.....	129
e) Asesor Jurídico de la Víctima	139
3.2.3 En la Función de Defensa	142
a) Imputado	143
b) Defensores Públicos	146
c) Defensores Privados.....	147
3.2.4 En la Función Jurisdiccional	147
a) Juez de Control	149
b) Tribunal de Juicio Oral.....	152
c) Juez de Ejecución de Sentencias	153

d) Autoridad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso	154
e) Auxiliares del Órgano Jurisdiccional	156
3.2.5. Otros Intervinientes	158
a) Testigos.....	159
b) Público en General.....	159

LECCIÓN 4

ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO

Estructura del Proceso Penal Acusatorio	163
4.1 ETAPA DE INVESTIGACIÓN	165
4.1.1 Investigación Inicial sin Detenido	166
a) Noticia Criminal.....	169
b) Acuerdo de Inicio.....	171
c) Integración de la Trilogía Investigadora	172
d) Constitución al Lugar de los Hechos por Policías y Peritos	173
e) Establecimiento de la Teoría del Caso	174
f) Búsqueda de Elementos de Convicción	175
g) Acuerdo de Determinación	177
h) Conducción del Imputado a la Audiencia de Formulación de Imputación.....	178
4.1.2 Investigación Inicial con Detenido.....	180
a) Flagrancia.....	180
b) Caso Urgente	182
c) Noticia Criminal estando Detenido el Imputado ..	185
d) Acuerdo de Inicio.....	186
e) Lectura de Derechos para las Partes	187

f)	Calificación Preliminar de la Detención	189
g)	Integración de la Trilogía Investigadora	189
h)	Constitución al Lugar de los Hechos por Peritos y Policías	190
i)	Establecimiento de la Teoría del Caso	191
j)	Búsqueda de Datos de Prueba para el Perfeccionamiento de la Teoría del Caso	192
k)	Medios Alternativos Pre-Procesales en Investigación	192
l)	Acuerdo de Determinación	193
4.1.3	Audiencia Inicial.....	196
a)	Protocolo de Audiencia.....	199
b)	Calificación de la Legalidad de la Detención ..	201
c)	Formulación de la Imputación	203
d)	Declaración del Imputado.....	205
e)	Periodo para Resolver Situación Jurídica.....	206
f)	Medida Cautelar Anticipada	207
g)	Práctica de Pruebas en Audiencia Inicial.....	207
h)	Vinculación a Proceso	211
i)	Discusión sobre la Medida Cautelar	216
j)	Periodo para el Cierre de la Investigación.....	220
k)	Puntos Petitorios Finales	221
4.1.4	Periodo de cierre de la investigación	222
4.2	ETAPA INTERMEDIA.....	224
4.2.1	Fase escrita	225
a)	Presentación de la Acusación.....	226
b)	Notificación a las Partes	229
c)	Vista a la Víctima u Ofendido del Escrito	

de Acusación	232
d) Vista al Acusado del Escrito de Acusación	233
e) Descubrimiento Probatorio.....	236
f) Acciones de Carácter Administrativo	237
4.2.2 Fase oral.....	237
a) Inicio de Audiencia.....	239
b) Incidentes y Excepciones	242
c) Exposición del Ministerio Público de la Acusación.....	245
d) Unión o Separación de Causas	245
e) Acuerdos Probatorios	247
f) Ofrecimiento y Admisión de Medios de Prueba.....	248
g) Debate de los Medios de Prueba.....	254
h) Auto de Apertura al Juicio Oral.....	256
4.3 ETAPA DE JUICIO ORAL	258
4.3.1 Teoría del Caso	259
a) ¿Qué es la teoría del caso?	262
b) ¿Para qué sirve la teoría del caso?	262
c) ¿Cuándo se construye?.....	262
d) ¿Cuáles son sus características?.....	263
e) ¿Cuáles son sus elementos?	264
f) ¿Qué significa el tema en la teoría del caso? ..	265
g) ¿Cómo construyo los alegatos?	266
4.3.2 Fase Formal	283
a) Citaciones y Notificaciones	284
b) Gestión Judicial al Interior del Tribunal.....	286
4.3.3 Audiencia de Debate.....	287

a) Protocolo de Audiencia.....	289
b) Excepciones en Juicio Oral.....	292
c) Alegatos de Apertura	292
d) Desahogo de Pruebas	295
e) Alegatos de Clausura	306
f) Deliberación y Fallo	307
4.3.4 AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES PENALES Y REPARACIÓN DEL DAÑO	309
a) La Audiencia	310
b) Sentencia	311

LECCIÓN 5

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Medios de Impugnación del Sistema Penal Acusatorio	319
5.1 ELEMENTOS DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ...	324
5.1.1 Presupuestos objetivos	326
a) Resolución Impugnable.....	326
b) Recaudos de Forma y Tiempo.....	327
c) Fundamentación	328
d) Tipificación Legal.....	329
5.1.2 Presupuestos subjetivos	330
a) Agravio o Interés.....	331
b) Legitimación.....	332
c) Competencia	333
5.2. CLASIFICACIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ..	334
5.2.1 Recursos procesales	335
a) Revocación	338

b) Aclaratoria.....	340
c) Inconformidad	341
d) Apelación	344
e) Casación.....	349
f) Revisión	352
5.2.2 Acciones de impugnación	354
5.2.3 Acciones de nulidad	355

ANEXOS

ANEXO 1. CUADRO DEL SISTEMA PENAL

ACUSATORIO	359
1.1 Cambia el Sistema de Justicia Penal Mexicano.....	359
1.2 El Nuevo Proceso Penal Mexicano	360
1.3 Sujetos Procesales.....	361
1.4 Etapa de Investigación	362
1.5 Etapa Intermedia.....	363
1.6 Etapa de Juicio Oral	364
1.7 Instituciones Jurídico Procesales que Auxilian al Sistema Penal Mexicano.....	365
1.8 Régimen de Excepción	369
1.9. Ejecución de Sanciones Penales	371
1.10 Ejes de Implementación de la Reforma Penal	373

ANEXO 2. CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA

CONSTITUCIONAL DE 18 DE JUNIO DE 2008, EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PENAL	375
---	-----

FUENTES DE INVESTIGACIÓN	425
--------------------------------	-----